

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4168/2536

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
นางฉลวย ภู่มุ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227 วรรคสอง

คำเบิกความและคำให้การในชั้นสอบสวนของ ภ.ว่าตนได้นำสร้อยข้อมือของผู้เสียหายที่ลักมาไปขายให้แก่จำเลยโดยบอกด้วยว่าเป็นทรัพย์สินที่ลักมาถือได้ว่าเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน แม้มิใช่เป็นคำขัดทอดที่เป็นการปิดความผิดของผู้ขัดทอดให้เป็นความผิดของจำเลยผู้เดียวก็ตาม แต่ก็มีน้ำหนักน้อยและจะต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง ลำพังคำเบิกความและคำให้การในชั้นสอบสวนของ ภ.ดังกล่าวโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง

คำเบิกความและคำให้การในชั้นสอบสวนของ ภ.ว่าตนได้นำสร้อยข้อมือของผู้เสียหายที่ลักมาไปขายให้แก่จำเลยโดยบอกด้วยว่าเป็นทรัพย์สินที่ลักมาถือได้ว่าเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน แม้มิใช่เป็นคำขัดทอดที่เป็นการปิดความผิดของผู้ขัดทอดให้เป็นความผิดของจำเลยผู้เดียวก็ตาม แต่ก็มีน้ำหนักน้อยและจะต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง ลำพังคำเบิกความและคำให้การในชั้นสอบสวนของ ภ.ดัง

กล่าวโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลย
กระทำความผิดตามฟ้อง

(ประสิทธิ์ แสณศิริ-ปรีชา ธนानันท์-ไพศาล รางฆาภูร)

ศาลจังหวัดพิจิตร - นายพิเชฐ จันทรวชิรสันติ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายณรงค์ ตันติเตมิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ